

עין משפט‏
נר מצוה

רבו א ב מיי פ"ח מה' עדות הל' 1 טור ח"מ סי' לח:

רבו ג ד מיי פ"ד מה' עדות הל' 1 סמנ לאון קט טו"ע ח"מ סי' 1 סעיף יג:

רבו ה ו מיי פט"ו מה' טוען ונטען הל' 3 סמנ עשין לה טו"ע ח"מ סי' קמה סעיף ה:

מוסף תוספות

א. וכיון שכן בודאי ידעי דאיכא סהדי אחרני. י"ן.
ב. שאפי"פ שעל ממון אחד באים כולם מ"מ אין אחד מכל אלו מעיד שלקח אלא שאכל ומאי דמסחיד האי לא מסחיד האי. מיט"ל. ג. ואפי"פ שכשנמצאו זוממין נמצא זה משלם מפני עדות אחי והאמרין התם (סנהדרין כח.) הדינמה מילתא אחורית ומפלגמא אתי להו וכי. טז. טז. T. דמסתמא כפרה שלימה צריכא. מו"פ כ"ק מן ה. הו"הנינו כופר שלם דידיה. סז. 1. ולא דמי לחמשה בקר דמסקין אפי' חמשה חצאי בקר אמר רחמנא דתתלומין נינהו ויש לו לשלם מה שהוא צריכא. מו"פ נסבות מח: T. וכמאן דליתא דמיא. טז"ל. ו. ועל כרחק אי אפשר לפרש דברי ר' נחמן וכי' באחרא דלא מוכרי בגי, דאיכ אפי' אין מכחישי אלא ששניהם מעידים שאכלה אגיה או בדי", מפורדות נינהו, ולכריע' לא עלתה לו חזקה, וא"א דטעי בהא רב נחמן. טז. ט. ו[ן]לא אקשי' ליה מאחד אמר אבי"ג ואחד אומר דה"י וכי, דבכה"ג מילתא פשיטא היא דלא טעי בה אינשי ועדות מוכחשת היא, ובג"ה ובדי" לטעות כחשי ושערי. י"ן.

רבינו גרשום

משלישין ביניהן. כל כת משלמט לו שליש דמי הקרקע: שלשה אחין. מעידין כל אחד שאכלה שנה: ואחד עד נכרי: מצטרף. להעיד עמקו. עכ"ל א' וא': הרי אלו ג' עדות. שכל מה שמעיד אחד זה אין מעיד את זה וכשר הוא העדות: והן עדות אחת. והאייל וכל אחת מצטרף עה זה נכרי אם הרום זה נכרי או אחד מן האחין ששצטרף עמו בטל כל העדות של חזקה זו והאייל וזה נכרי מעיד עם כולן ומשלמין בין ארבעתם: על פי שנים עדים יקום דבר. שלם ולא חצי דבר וזה השנים אין מעידין אלא שליש דבר: ורבנן, דמתני' דקא סביר ה"ז חזקה [דבר] ולא חצי דבר מאי עברי ליה למעוטי מאי: האי חצי עדות. דאחד בלבד אמר בגבבה. אלא שנים אמרו אחת בגבבה. היינו שנים מעידין חצי דבר וכן נמי שנים אומרים אחת בכריסה דלא מצטרפין לסהדוהיהו דהאי בת דמעיד על נימא אחת בלבד אכתי משוו לה קטנה. וכן נמי כת אחרת משוו לה קטנה ולא ידעת איוו חזיא בירושא: אחד אומר. שורמה לאכלה ג' שנים חטים וא' אומר ששורין אכלה ג' שנים הרי זה חזקה: בין חטי לשערי לא דייק. אינשי ועדותן עדות והריא חזקה:

נו:

משלשין ביניהם. הכא לא שייך למיפרכ ולימרו הנך קמאי אן מנא ידעינן דכל דקאי צבי דינא לאסחדי אמי

אהאי ארעא אן לחיובי מחזיק פירות קאמינן כדפריך צפרק כינא הרגל (צ"ק דף כד: וסס) גבי שור ולימרו הנך ^א (קמאי) כו' אן לחיובי

פלגא נחקא קאמינן דכיון דמחזיק מציאן לצ"ד וחלי לטובתו צאו כדי להחזיקו צקרקע ולא כדי לחייבו פירות ^א: **הָרִי אֵלּוּ ג' עֵדוּת**. שהרי העד שהעיד צראשונה הוא עצמו יכול להעיד בשניה ולא לאמרין אלס קרוב אצל עצמו כמו כן אחיו יכול להעיד בשניה ^ב: **וְהָן עֵדוּת אחת**. לאין משלמין עד שזוממו כולן ¹:

וּרְבֵנָן הָאִי דְּבֵר וְלֹא חֲצִי דְּבֵר מֵאִי עֲבָדִי לָיָהּ. וה"ל דהכא כ"ע דרשי דבר ולא חצי דבר ^א וצ"י מרובה (סס דף עא:) לאמרין חמשה צקק אמר רחמנא ואפי"י ה' תלחי צקק וי"ל דהכא משום דדבר מיותר הוא וא"ת והא' אינטריך לדבר דבר מממון לאשמועינן לאין דבר שצערורה פחות משנים (גיטין דף 5.) וי"ל לדבר דגבי ערוה מופנה הוא ואפילו למ"ד דלמדין ומשיצין שמא ליכא למיפרכ מדי ולי איכא למיפרכ י"ל דלאו מדבר דרש אלא מעל פי שנים יקום ^ב דמשמע יקום כל העדות ולא חצי אצל גבי ממון מה לי ממון גדול ומה לי ממון קטן לפי מה שגנז ישלם להכי אין סבירא למעט תלחי צקק והא' דדרשין צפרק ד' וה' (צ"ק דף מ) וסס) גבי שור של שני שותפין כופר (ט) ולא חצי כופר שאני התם בצרכיה ¹ תלי דאמי אדם מציא חצי כפרה חצי תטאת וחצי אשם והא' דלאמרין התם (גיטין מז:) גבי תלוי

עבד וחזיו בן חורין דמשלם חצי כופר התם כל הכופר דשייך צו משלם ותשיב כופר שלם דלא הרג אלא חצי בן חורין ¹ וצפרק יש צבור מנזות פדיונו ה' סלעיש ולא מקיימא מנזוה בפחות ^א: **אֵלּוּ לְמַעוּטֵי שְׁנַיִם אוֹמְרִים אחת בגבבה**. אומר רשצ"ל לאין תריך לחלק כפירות הקונוט' דלפילו והיתאן תשובה גדולה כשצדקו שני עדים היום בכל מקום ולא ראו כי אס אחת צגגה וצדקו למחר אותם עדים עצמן ולא ראו כי אס אחת צכריסה צשתי כתי עדים חשיב חצי דבר אע"פ שראו כל מה שיכולין ^א ולא דמי לעדות חזקה דהכא אין עדותם עדות בלא עדות צ' אחרונים ^א ואין מועיל לשום דבר צעולס ¹ לךך הוי חצי דבר אצל שנים צראשונה אע"פ שאין עדות מועיל לענין חזקה מכל מקום נפקא מינה צעדותן לשלומי פירי ודבר שלם הוא: **אֵלּוּ מַעֲרַת אחד אומר אבֵּלָה ראשונה שלישיית ב'**. פ"י הקונוט' דר"י היה צבור דרבי יהודה איירי בלחד אומר אכלה חטים היינו ראשונה שלישיית וחמישיית ואין נראה דא"כ מאי פריך אלא מעמה אכלה ראשונה כו' אין ה"ג דלצצברתו אמר רב יהודה דהוי חזקה והכי הוה ליה למיפרכ תלמי הוי חזקה והא' אין שום אדם אומר שאכלה רלופין ולא דמי לר' יהושע בן קרחה ונראה לפרש דר"י ידע דתרייהו אחדל שחא קמסהדי וה"פ כיון דלומר דהויא חזקה אע"ג דמכחשי אהדדי משום דתרייהו אחזקה קמסהדי אלא מעמה אחד אומר אכלה ראשונה שלישיית וחמישיית ושנית ורביעיית וששית הניחה צורה כדרך מוצרי צאג"1 ואחד אומר לא כי אלא אכלה ^א שנית רביעיית וששית וראשונה שלישיית וחמישיית הניחה צורה ה"ג דהוה חזקה אע"ג דמכחשי אהדדי כיון דתרייהו מיהא אחזקה קא מסהדי ¹ ומשני

שנה אחת חטין ושנה אחת שעורין כן כל הימים ואינה צריכה צציתה כלום ה"ז חזקה שהרי אין מכחישים זה את זה כלל וממנ" כל אחד מעיד שאכלה שני חזקה והלכך הויא חזקה דדמיא להא דר' יהושע בן קרחה דלמרי' צפירקין לעיל (דף נב.) אין עדותם מצטרפת עד שיראו שניהם כלחד ר' יהושע בן קרחה אומר אפי' צוה אחר זו וטעמא דר' יהושע מפורש צכנהדרין צפ' זה צורר [ג.] דלע"ג דלמנהה דקמסהדי האי לא מסקיד האי מיהו תרייהו אמנה קמסהדי והכא נמי תרייהו אחזקה קמסהדי: **אֵלּוּ מַעֲסֵה אחד אומר אכלה ראשונה שלישיית ב'**. דהיינו כרב יהודה הכי נמי דמיהוי חזקה הא ודאי לא מיהוי חזקה דלא דמיא כלל לר' יהושע בן קרחה אלא היכא דלחד אומר אכלה ראשונה ושניה ושלישיית ואחד אומר אכלה ד' ה' ו' דתרייהו אחזקה מעלייתא ^א קמסהדי אצל הכא לא זה ולא זה מעידים על חזקה רלופה דחזקה דלילוג אינה כלום. וכן עיקרה של שיטה זו כמו שפירשתיא: **אֵלּוּ רב יהודה הכי השתא הסס כו'**. וכיון דליכא אלא עד אחד לשנה חצי עדות הוא הכא תרייהו צחדל שחא מסקהדי כשזו אומר אכלה חטין וזה אומר אכלה שעורים אין לנו לחוש ולומר דלמא דלילוג קא מסקהדי אלא מסתמא על אותם שלש שזו מעיד השני נמי מעיד וכיון דעדות שלימה יש על השלש שנים מה יש פסול ^א עוד אי משום דזה אומר אכלה שעורים: בין חטיי ושערי לאו אדעפיייהו דאינשי. אין מציינן יפה בין קמת ^א חטים לקמת ^א שעורים: ההוא

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

שלשה אחים ואחד מצטרף עמהם. דהיינו אח לשנה אח לשנה ואחד עם האח שאותו אחד מעיד עם כולן: **הרי אלו ג' עדויות**. ולהכי כשר עדותן דלשחא דקא מסהדי האי לא קמסהדי האי ואין כאן שני עדים קרובים צעדות אחת: וכן **עדות אחת להזמה**. שאס הזומו משלשין

ציניהן וגם אין ניזומין עד שזוממו כולן: **גב' מנסי'**. דחשיב לג' כתות של עדים עדות אחת לשלש שני חזקה: **דלא כר"ע**. דלר"ע לא מהני עדותן כלל הואיל וכל אחד אין מעיד על חזקה שלימה שלש שנים אלא על שלש חזקה והיינו חצי דבר: **אנא חלפתא**. חצי חלפתא דר' יוסי סתם היינו רבי יוסי בן חלפתא: **שהיה ר"ע אומר דבר**. על פי שנים עדים יקום דבר שלם ישתלם כל הממון ע"פ עדים השנים: **ולא חצי דבר**. כל כת וכת אינה מעידה אלא על שלש חזקה והיינו שלש דבר ולא דבר שלם הואיל ואין שני עדים מעידים על כל הג' שנים: **ה"ג אינימא למעוטי אחד כו'**. צמס' נדה (דף נב:) אמר צ' שערות שאמר צאפי' אחת צגגה ואחת צכריסה: **צכריסה**. צאותו מקום: **חצי עדות הוא**. לאין כאן אלא עד אחד לכל שיער ועד אחד אינו תלמן לעשותה צת עונשין לחייבה וקרא חצי דבר תלמא למעוטי שהרי דבר כמיצ וחצי עדות למעוטי לא אינטריך קרא דצהדיא כמיצ לא יקום עד אחד וגוי'. **אלא** האי דבר למעוטי חצי דבר ^א דכי האי גוונא כגון שנים אומרים אחת צגגה רלוינו ולא צדקנו יותר ושנים אומרים אנו צדקנו מלפניהו ורלוינו אחת צכריסה ואי לאו מיעוטא דקרא דבר ולא חצי דבר לא היה לנו לפסול עדות זה דעדות זה כשר הוא מלחד

שיש צ' עדים על כל שיער שהרי אינן מכחישינן כלל זו את זה אלא כת זו צדקו מנגנה וכת שניה צדקו מלפניהו וצשעה אחת ראו צ' ^א שערות אלו מכאן ואלו מכאן דליכא למימר שומא נינהו השחא דכתיב דבר עדותן צטלה דצ' שערות דבר אחד הוא ואין מועילין אלא כשהן ציצח צצת אחת שאס נראה אחד היום מכאן ולמחר גדל שני צמקום אחר וכבר נשר הראשון לאמרין שומא נינהו ^א ואין כלום אלא אס כן ישנן ציצח וכל כת וכת יכול לראות צ' השערות דהא ציצח היו נמצא שכל כת עדות של חצי דבר מעידין וכל אחד אינו מעיד שהיא גדולה אלא חצי סימני גדלות רלוינו. אצל ג' שני חזקה דמתני' שאין יכולין להיות כי אס צוה אחר זה ומי שרואה אכילה שנה זו אינו יכול לראות של שנה שניה אלא אס כן שוהה שנה שניה צוה המלכות הלכך כל שנה ושנה וכל יום ויום חשיב דבר שלם צפני עצמו דעל כרחק כיון דקרא למעוטי תתא ומיעוט אחד הוא דליכא ^א (למימר) אין לך למעט כי אס ^א חצי דבר דמסתבר טפי למעוטי דהיינו עדות דצ' שערות צשתי כתות: **ואחד אומר**. אותן ג' שנים שאתה אומר אכלה חטין אני מעיד כמותך שאכלה אצל אכילת שעורים היתה הרי זו חזקה. וטעמא מפרש לקמיה: **מסקיף לה ר"ג אלא מעסה כו'**. ר"י לא היה יודע טעמו של רב יהודה המפורש לפנינו צדין חטין ושעורין טעו אינשי אלא ס"ל דהא דקאמר רב יהודה אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורין כו' לאו צאותן ג' שנים דקמסהדי האי מסהדי האי דא"כ עדות מוכחשת היא ותיצטל אלא ס"ל לר"ג דה"ק רב יהודה אחד אומר אכלה חטין ג' שנים כפי מנהג עובדי אדמה ואחד אומר אכלה שעורים שלש שנים כפי מנהג עובדי אדמה והיינו שש שנים צדילוג ושאלתי לעובדי האדמה ואמרו לי שלעולם כך הוא המנהג

דלילוג ושאלתי לעובדי האדמה ואמרו לי שלעולם כך הוא המנהג מעיד שאכלה שני חזקה והלכך הויא חזקה דדמיא להא דר' יהושע בן קרחה דלמרי' צפירקין לעיל (דף נב.) אין עדותם מצטרפת עד שיראו שניהם כלחד ר' יהושע בן קרחה אומר אפי' צוה אחר זו וטעמא דר' יהושע מפורש צכנהדרין צפ' זה צורר [ג.] דלע"ג דלמנהה דקמסהדי האי לא מסקיד האי מיהו תרייהו אמנה קמסהדי והכא נמי תרייהו אחזקה קמסהדי: **אֵלּוּ מַעֲסֵה אחד אומר אכלה ראשונה שלישיית ב'**. דהיינו כרב יהודה הכי נמי דמיהוי חזקה דלא דמיא כלל לר' יהושע בן קרחה אלא היכא דלחד אומר אכלה ראשונה ושניה ושלישיית ואחד אומר אכלה ד' ה' ו' דתרייהו אחזקה מעלייתא ^א קמסהדי אצל הכא לא זה ולא זה מעידים על חזקה רלופה דחזקה דלילוג אינה כלום. וכן עיקרה של שיטה זו כמו שפירשתיא: **אֵלּוּ רב יהודה הכי השתא הסס כו'**. וכיון דליכא אלא עד אחד לשנה חצי עדות הוא הכא תרייהו צחדל שחא מסקהדי כשזו אומר אכלה חטין וזה אומר אכלה שעורים אין לנו לחוש ולומר דלמא דלילוג קא מסקהדי אלא מסתמא על אותם שלש שזו מעיד השני נמי מעיד וכיון דעדות שלימה יש על השלש שנים מה יש פסול ^א עוד אי משום דזה אומר אכלה שעורים: בין חטיי ושערי לאו אדעפיייהו דאינשי. אין מציינן יפה בין קמת ^א חטים לקמת ^א שעורים: ההוא

מסורת הש"ס

א) [סנהדרין כח.] צ ב"ק ע. [מסכתא צ"ב פ"צ.] א. ב"ק ע: סנהדרין ל: וקף פו., ד) רש"ל מ"ח (ס) צס"א: קמח, לקמח, ו) [ג"ל תנחלן], ו) [נפ"ע מוסי' סנהדרין פו. ד"ה דבר ומוסי' ב"ק מ' ד"ה ספר],

תורה אור השלם

1 ל יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר: בדברים יט טו

הגהות הב"ח

א) גב' האי חצי דבר חצי עדות כל"ל וחות ו' נמחק: ב) רשב"ם ד"ה אלא האי וסי' בבי חצי גוונא וסי': ג) בא"ד ראו צ' השערות אלו אחת מכלן ואלו אחת מכלן וסי': ד) בא"ד ואינן כלום וסי' וכל כת וכת היה יכול וסי': ה) בא"ד למעט כי אס אותו חצי דבר: ו) ד"ה אלא מעסה וסי' מעלייתא רצופה קמסהדי: ז) ד"ה א"ל כת וכת היה מה יס פסול עדות עוד חי משום דזה אומר אכלה חטים וזה אומר אכלה שעורים: ח) תוס' ד"ה ויננו וסי' יקום דבר דמשמע: ט) בא"ד ספר שלם ולא חצי כופר: ו) ד"ה אלא למעוטי וסי' כל מה שצריך לראות ולא דמי: פ) בא"ד ואין מועיל צ"ב ע"י צכריי: ז) ד"ה אלא מעסה וכי' אלא אכלה שניה רביעית:

מוסף רש"י

שלשה אחים ואחד. מן השוק עם כל אחד ואחד מעידים על אכילה שני חזקה של קרקע על חטם מן השוק ומעיד אחד מן האחים והכא מן השוק על שנה ראשונה ואחד מן האחים והכא מן השוק על שנה שניה והשלישי על השלישית. הרי אלו שלש עדויות. והחזקה קיימת ולא לאמרין עדות אחת היא והכי העדים קרובים, אלא ג' עדות מעסה דקא מסהדי האי לא מסהדי האי (סנהדרין כח.) והן עדות אחת להזמה. דעד דמזומי כותלו לא משלמי ממונא, דהא לא הוה מוקמאס צירא לנזקא אלא כנסדותא דכותלו (שם.) חלפתא. שם אכיו של ר' יוסי (ב"ק ע.). אחת בגבבה. שיער רלויי קצשרי אלצשתיא (ב"ק ע.) וסנהדרין ל: ועי' דהה נבג.). א': תחת אותו מקום (נדה שם.) האי חצי דבר. שיער אחד, וחצי עדות. עד אחד יש לשיער עדות. דלאו עדות היא (ב"ק שם וסנהדרין שם.)